

1500320-58.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... com terceiros e para fins de tráfico de drogas, 46 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 27.917 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação provisória constantes nos autos, tráfico este caracterizado entre Estados da Federação.

Notificado para oferecer defesa preliminar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500320-58.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500320-58.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE JOSE ROSA SILVA

110.955.656-05

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

WALLACE JOSÉ ROSA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 40, inciso V, do mesmo diploma legal, porque, no dia 10.03.2021, às 22h05min, na Rodovia BR 381, km 07- Rio Acima, Município de Vargem, comarca de Bragança Paulista, trazia consigo, guardava e transportava, para comercialização com terceiros e para fins de tráfico de drogas, 46 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 27.917 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação provisória constantes nos autos, tráfico este caracterizado entre Estados da Federação.

Notificado para oferecer defesa preliminar, o acusado se manifestou, sendo recebida a denúncia em 27.04.2021 (fls.126/127).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha arrolada em comum. Em seguida, o acusado foi interrogado, pelo sistema audiovisual.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por memoriais, ocasião em que o Ministério Público analisou as provas dos autos e com base nelas requereu a procedência da denúncia (fls. 185/193 e 215).

A Defesa se manifestou por memoriais e, ante a confissão do acusado, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e teceu considerações acerca da pena (fls. 195/204).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia procede.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.06/07), boletim de ocorrência (fls.12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação provisória (fls.18/21), laudo químico-toxicológico definitivo (fls.166/168) e depoimentos colhidos em juízo.

A responsabilidade criminal do acusado também ficou devidamente provada.

Ouvido a respeito do ocorrido, o acusado confessou a prática delitiva. Informou que, por questões financeiras, aceitou a proposta de uma pessoa conhecida como "Júnior Baiano", na cidade de Osasco/SP, de transportar as drogas em questão, que seriam entregues na cidade de Montes Claros/MG. Acrescentou que pelo serviço receberia o valor de mil reais.

A confissão do acusado foi apresentada de forma espontânea, detalhada, além de ter sido corroborada pelo relato do policial rodoviário federal responsável pela prisão do acusado.

O policial rodoviário federal Zaqueu Veloso da Silva informou que fazia fiscalização de rotina, no posto policial da cidade de Vargem/SP, quando efetuou a abordagem do ônibus que fazia transporte interestadual. Ao revistar o bagageiro, com auxílio de cão farejador, localizou o entorpecente no interior da mala do acusado, sendo ele um dos passageiros do ônibus. Indagado a respeito, o acusado confessou que estava efetuando o transporte da droga até o Estado de Minas Gerais, e receberia o valor aproximado de mil reais.

Por meio dos elementos coligidos aos autos, ficou evidente a responsabilidade penal do acusado pelos fatos contidos na denúncia.

Ou seja, o policial ressaltou não apenas o encontro de grande quantidade de entorpecente, como o fato de que o próprio acusado admitiu que fazia o transporte interestadual da droga.

E seu depoimento não pode ser desconsiderado pelo simples fato de ser quem é. Ainda mais quando não foi mencionado um argumento sequer e que pudesse justificar eventual incriminação gratuita por parte de pessoa que sequer conhecia o acusado.

Aliás, a jurisprudência já se manifestou a respeito e no sentido de que: "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas anotações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tudo por vil escopo de inculpar inocente" (RT 411/266). No mesmo sentido, o v. acórdão do STF prolatado no HC 73.518/SP, da lavra do eminente Min. Celso de Mello.

"É inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento deve ser recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

Ademais, o acusado confessou a prática delitiva.

O laudo químico-toxicológico definitivo de fls.166/168, por sua vez, comprovou a apreensão de quantidade exorbitante de maconha (46 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 27.917 gramas) e que seria destinada à traficância.

De qualquer modo, a simples ação de transportar entorpecentes, para o fim de alienação e entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: "O delito de tráfico de entorpecentes possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ilegais, suficientes, cada uma,

por si sós, para incriminar o seu autor, não sendo necessário para a sua consumação que chegue a haver o comércio por parte de quem detém a droga no momento da apreensão" (TRF, 4ª R., Ap. 2000.70.02.002228-3-PR, 1ª T., j. 11-6-2001, rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de 4-7-2001, RT 793/727).

O fim ilícito também é certo, ante as circunstâncias acima apontadas, bem como a própria quantidade exorbitante de droga encontrada. Mesmo porque, o próprio acusado admitiu que faria o transporte da droga em troca de dinheiro.

Resta, pois, comprovado, que o acusado transportava, guardava e trazia consigo, aproximadamente, 46 tijolos de maconha, que tinha como destino o Estado de Minas Gerais, sendo transportada por encomenda de outra pessoa, de modo que presente a causa de aumento de pena.

Analisadas materialidade e autoria, passo à fixação da pena.

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e no artigo 42, da Lei 11.343/06, não pode ser ignorada a grande quantidade da droga transportada, qual seja, 30kg de maconha, distribuída em tijolos.

Neste particular: "o art.42 da Lei 11.343/06 impõe ao juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art.59 do CP, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art.33 da nova lei de Drogas" (STJ, HC 133.277-PR, 5ª T., rel. Mina. Laurita Vaz, DJE 15-6.2009).

Aumento, assim, sua pena em 1/6 e chego a 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Apenas consigno que processos em andamento, arquivados ou suspensos, não podem ser considerados como maus antecedentes ou como evidência de má personalidade, conforme Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Na segunda fase de aplicação, incide a atenuante da confissão espontânea, de modo que retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação de pena, aumento a pena base em 1/6, em razão da previsão expressa do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, já que o tráfico ocorreu entre dois Estados da Federação - Minas Gerais e São Paulo. Chego, assim, a uma pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

Ainda nesta fase, deixo de reconhecer o tráfico privilegiado, pois não preenchidos os seus requisitos. Não se trata de pequeno traficante. O acusado aceitou transportar grande quantidade de entorpecentes, para outro Estado da Federação, situação que revela que, embora primário, estava ligado, de certa forma, a organização criminosa. Ora, caso não estivesse o acusado ligado a organização criminosa, a ele não seria confiado o transporte de exorbitante quantidade de droga (46 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 27.917 gramas,).

Acerca do assunto, aliás, cito o entendimento jurisprudencial que diz: "Habeas Corpus. Penal. Crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Inaplicabilidade causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06. Ausência dos requisitos legais. Exame de prova. Inviabilidade. Precedentes desta Corte. Ordem denegada. 1) Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, na medida em que, conforme consignado no acórdão impugnado, de forma devidamente fundamentada, o paciente não preenche os requisitos legais. 2) O volume de drogas apreendido, em regra, não enseja a impossibilidade de aplicação da referida minorante. Entretanto, na hipótese de apreensão de grande quantidade de entorpecente (no caso, 990g de crack), não há como se inferir que o produto seja apenas para consumo próprio, revelando que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa ou integrante de organização criminosa. 3) Não é possível na estreita via do HC, rever conclusão de que o acusado se dedica à atividade criminosa. 4). Ordem denegada. (HC 171.633/SP- Rel. Min. Laurita Vaz, 5ªT, 04.11.10)

A pena deve ser cumprida no regime inicialmente fechado, não apenas em razão das peculiaridades do fato em discussão, especialmente o fato de se tratar de tráfico interestadual de drogas e em enorme quantidade, além de se tratar de crime assemelhado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Aliás, a exorbitante quantidade encontrada é capaz de atingir inúmeros usuários,

disseminando efeitos devastadores no meio social, haja vista a pratica de outros delitos, como furtos e roubos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, ante a gravidade do crime, bem como pelo não-atendimento ao seu inc. III, visto que as circunstâncias do crime evidenciam não ser suficiente referida substituição. Não cabe, igualmente, "sursis", ante a quantidade de pena aplicada.

Observo, neste particular, que o juízo das execuções criminais possui melhores condições para avaliação da conduta do réu e para a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Considerando-se a gravidade da conduta praticada pelo acusado; considerando-se a alta pena aplicada ao réu; considerando-se a exorbitante quantidade de entorpecente transportado, o que espelha gravidade diferenciada, a recomendar a segregação cautelar, sobretudo em prol da ordem pública, de rigor a custódia do acusado, caso queira recorrer desta sentença.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar o acusado WALLACE JOSÉ ROSA SILVA ao cumprimento de uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro, em favor da União (FUNAD), o perdimento do aparelho celular apreendidos nos autos, o que faço forte no art. 63 e seu § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Bragança Paulista, 07 de fevereiro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA